QUALIFICATIONS AND DISQUALIFICATIONS
For Panchas/Sarpanchas and Members of PRIs

S. No.	Action Point	By whom action to be taken	Date on/by which action to be taken	Reference	Remark
1	**Qualifications/**	RO	On the date of scrutiny	Sec. 19 and 19A r/w 26 of Raj. P.R. Act, 1994	1. नामांकन की जांच के लिए निर्धारित तिथि पर उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष (इक्कीस वर्ष) होनी चाहिए। 2- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट के मामले में, व्यक्ति को संबंधित जाति, जनजाति या वर्ग का सदस्य होना चाहिए। 3. यदि कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो उम्मीदवार महिला होनी चाहिए। 4. विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों (अर्थात 21–35 वर्ष आयु वर्ग के) के लिए आरक्षित सीट के मामले में, उम्मीदवार को उस आयु वर्ग में होना चाहिए। (सीट का तात्पर्य पंच या पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्य की सीट से है) 5- A member of SC or ST or OBC or women is also eligible for an unreserved seat
2	**Disqualifications under Constitution**	RO	On the fixed date	Art. 191 read with Art. 243-F and Sec. 19 of Raj. P.R.. Act, 1994.	1. यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है अपवाद – केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्री (अनुच्छेद 191(1)(क)) –अन्य अपवाद राजस्थान विधान सभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1956 में उल्लिखित हैं।
					2– यदि कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो (अनुच्छेद 191 (1)(ख)) 3- यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित होने के बावजूद ऋणमुक्त नहीं हुआ है (अनुच्छेद 191 (1)(सी)) 4- यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या समर्थन की प्रतिज्ञा करता है। (अनुच्छेद 191 (1)(घ)) 5. 5- यदि कोई व्यक्ति दसवीं अनुसूची के अधीन दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है। (अनुच्छेद 191 (2))

3	**Disqualifications under R.P. Act, 1951**	R.O.	On the fixed date	Sec.8, 8A, 9, 9A, 10, 10A, 11 of R.P. Act, 1951, read with Art. 243-F of Const. and Sec. 19 of Raj. P.R. Act, 1994	1- **Disqualification on ground of conviction for certain offences (Sec.8 of RP Act, 1951)** (i) दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्यता शुरू होती है और जारी रहेगी: (a) केवल जुर्माने के मामले में छह साल की अवधि के लिए, और (b) यदि उसे रिहाई के बाद छह वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक कारावास की सजा सुनाई जाती है। (ii) अपराध और अयोग्यता के लिए कारावास की अवधि (दोषसिद्धि के आधार पर अयोग्यता दर्शाने वाला एक चार्ट इस चेकलिस्ट के अनुलग्नक में दिया गया है) (a) धारा 8(1) के तहत उल्लिखित अपराधों के लिए – कोई भी दंड या कोई भी कारावास की अवधि अयोग्यता के लिए पर्याप्त है। (b) धारा 8(2) के तहत उल्लिखित अपराधों के लिए अयोग्यता हेतु न्यूनतम 6 माह कारावास आवश्यक है। © अन्य किसी अपराध के लिए (धारा 8(3)) अयोग्यता के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास आवश्यक है। (iii) यदि एक ही मुकदमे में एक से अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्धि हो और कारावास की सजाएँ लगातार चलती रहें, तो धारा 8(3) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक अपराध के लिए कारावास की सजा की अवधि को जोड़ा जाएगा और यदि कुल अवधि दो वर्ष या उससे अधिक हो, तो दोषी व्यक्ति को आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

					iv) उपरोक्त व्याख्या धारा 8(2) के प्रावधानों पर भी समान रूप से लागू होगी। (v) धारा 8(4) के तहत संरक्षण केवल सदन की सदस्यता के लिए मौजूदा सांसद/विधायक को ही उपलब्ध होगा, न कि भविष्य के चुनाव के लिए। 2. **भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्यता (धारा 8 ए)** चुनाव याचिका या चुनाव अपील में राष्ट्रपति द्वारा भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर, चुनाव आयोग की राय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि। 3- **भ्रष्टाचार या बेवफाई (disloyalty) के लिए बर्खास्तगी हेतु अयोग्यता (धारा 9)** बर्खास्तगी की तिथि से पाँच वर्ष की अयोग्यता अवधि – ईसीआई इस उद्देश्य के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। 4– **सरकारी अनुबंधों आदि के लिए अयोग्यता (धारा 9ए) –** यदि राज्य सरकार के साथ माल की आपूर्ति या किसी कार्य के निष्पादन के लिए कोई अनुबंध विद्यमान है – यद्यपि अनुबंध को विद्यमान नहीं माना जाएगा, जहाँ अनुबंध का पूर्ण निष्पादन व्यक्ति द्वारा कर दिया गया हो और सरकार ने अपना भागफल न दिया हो।
3	**Disqualifications under Raj. Panchayati Raj Act, 1994**	RO	On the date fixed for Scrutiny of nomination papers.	Sec. 19 of Raj. P.R.. Act, 1994.	1–यदि किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दायर चुनाव याचिका के परिणामस्वरूप। (ऐसे आदेश की तिथि से 6 वर्ष तक अयोग्यता) 2– यदि वह किसी स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय या किसी निगम, निकाय, उद्यम या सहकारी समिति के अधीन पूर्णकालिक या अंशकालिक वेतनभोगी पद पर नियुक्त है,जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित है,या 3– यदि उसे दुराचार या नैतिक पतन से संबंधित कार्य के लिए राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और उसे लोक सेवा में रोजगार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बर्खास्तगी की तिथि से 6 वर्ष तक अयोग्यता)

					4- यदि वह किसी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई वेतनभोगी पद या लाभ का पद धारण करता है। 5–यदि उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या अपने साझेदार, नियोक्ता या कर्मचारी के माध्यम से, संबंधित पंचायती राज संस्था के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अनुबंध में कोई हिस्सा या हित रखा हो, जबकि उसने पंचायती राज संस्था के लिए किए गए किसी कार्य में ऐसा हिस्सा या हित रखा हो; 6– यदि वह व्यक्ति कुष्ठ रोगी है या किसी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या बीमारी से पीड़ित है जो उसे काम करने में असमर्थ बनाती है। 7– यदि उस व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उसे छह महीने या उससे अधिक की कारावास की सजा सुनाई गई हो, और ऐसी सजा को रद्द या माफ नहीं किया गया हो या अपराधी को क्षमा नहीं किया गया हो।.(disqualification upto expiry of six years from the date of conviction) 8– यदि वह सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जिसने अपराध का संज्ञान लिया है और उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध का आरोप तय किया है जिसके लिए पाँच वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा हो सकती है। 9– यदि वह धारा 38 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। 10–यदि व्यक्ति ने मांग नोटिस प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 2 महीने तक संबंधित प्राध्यापक संस्था द्वारा लगाए गए कर या शुल्क का भुगतान नहीं किया है। यदि नियत राशि नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि से पहले भुगतान कर दी गई है, तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। 11–यदि वह संबंधित प्राध्यापक संस्था की ओर से या उसके विरुद्ध कानूनी व्यवसायी के रूप में कार्यरत है।

					12– यदि उसे राज. मृत्यु निवारण अधिनियम, 1960 के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है (दोषसिद्धि से छह वर्ष तक अयोग्यता)। 13–यदि उसके दो से अधिक बच्चे हैं। हालाँकि, 27.4.1994 से 27.11.95 की अवधि के दौरान किसी अतिरिक्त बच्चे के जन्म को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।और दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति (27.4.94 से 27.11.95 की अवधि के दौरान जन्मे बच्चे को छोड़कर) को तब तक अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि 27.4.1994 को उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती।(यदि 27.4.94 को और उसके बाद व्यक्ति का केवल एक बच्चा है, तो एक ही प्रसव से जन्मे बच्चों की संख्या को एक इकाई माना जाएगा। ।Note- Point Number 13 Depends On Government Notification Regarding Child 14–यदि कोई व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्था का पूर्व अध्यक्ष/उप अध्यक्ष है और उसका नाम (धारा 19 के खंड (उ) के अंतर्गत) चूककर्ताओं की सूची में शामिल है, जो राज्य सरकार द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो महीने पहले कलेक्टर को दी गई हो। लेकिन यदि वह अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले देय राशि का भुगतान कर देता है, तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा।